



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE IX CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Terni Susanna	Presidente
dott. Gennari Giuseppe	Giudice rel. est.
dott.ssa Di Peppe Valentina	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa con ricorso depositato in data 03/05/2021, assunta in decisione all'udienza del 12/06/2024 e discussa nella Camera di Consiglio del 23/10/2024, da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), nata in Francia il 01/10/1969, assistita e difesa dell'avv. Castelli Alessandro presso il cui studio – sito in Milano, via Chiossetto n. 7 – è elettivamente domiciliata;

RICORRENTE

contro

CP_1 (C.F. *C.F._2*), nato a Piacenza il 05/08/1971, assistito e difeso dell'avv. Iacona Donatella presso il cui studio – sito in Milano, via Chiossetto n. 7 – è elettivamente domiciliato;

RESISTENTE

e con l'intervento di

CP_2 (C.F. *C.F._3*), Curatore speciale del minore *Persona_1* (nato il 07/10/2010), che rappresenta in proprio ex art. 86 c.p.c.; minore ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2022/2537 emessa dal Consiglio degli Avvocati di Milano in data 12/05/2022;

OGGETTO: Divorzio contenzioso

Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Per *Parte_1*

“Voglia il Tribunale Illustrissimo, richiamata la sentenza non definitiva n.6525, pronunciata in data 7 luglio 2022, pubblicata in data 21 luglio 2022, con cui è stata pronunciata la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, sia di merito, sia istruttoria:

I. In via principale e nel merito:

*1.ferma restando la collocazione abitativa presso la residenza materna, assumere i provvedimenti ritenuti più opportuni con riferimento all'affidamento del figlio minore, *Per_2* disponendo che lo stesso venga affidato, in via esclusiva, alla madre, nella ipotesi in cui le condizioni psicofisiche del padre non risultassero compatibili con il regime di affidamento condiviso;*

2.fermo restando il monitoraggio del nucleo familiare, disporre che i Servizi Sociali del Comune di Milano individuino i tempi e le modalità, che saranno ritenuti più opportuni, ai fini della ripresa della frequentazione fra il figlio minore e il padre, anche in considerazione delle indicazioni, che saranno fornite dalla psicoterapeuta, la quale ha in cura il figlio minore;

3.prescrivere a entrambi i genitori di attenersi alle statuizioni che saranno assunte dal Tribunale e alle indicazioni che saranno fornite dai Servizi Sociali;

4.disporre che il padre provveda al mantenimento dei figli, sulla base delle modalità seguenti:

*a. corrispondendo, alla madre, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, l'importo che sarà ritenuto di giustizia, importo comunque, non inferiore a €900,00 (quanto a €500,00, per il figlio minore, *Per_2* quanto a €400,00, per entrambe le figlie, *CP-* e *Per_3* , maggiori di età, ma non ancora economicamente autosufficienti), rivalutabile di anno in anno, secondo gli indici Istat-costo della vita;*

b. facendosi carico, in misura pari al 50%, delle spese di istruzione, sportive, ricreative e mediche (non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale), che si renderanno necessarie, od opportune in favore dei figli sulla base delle modalità contenute nelle linee-guida, in data 14 novembre 2017, adottate dal Tribunale di Milano, spese, tutte, previamente concordate e, successivamente, documentate;

*5.condannare il signor *CP_1* al pagamento delle spese e dei compensi professionali, relativi al presente procedimento.*

II. In via istruttoria:

1.ammettere la produzione dei documenti allegati al presente atto (doc.27-31), ovverosia degli scambi di corrispondenza fra il padre, la madre e i Servizi Sociali del Comune di Milano, in quanto tali documenti assumono rilievo in relazione alle questioni, rilevabili di Ufficio, concernenti le domande relative all'affidamento, alla collocazione abitativa, alla frequentazione e al mantenimento dei figli medesimi;

*2.disporre indagine di Polizia Tributaria sulla persona del signor *CP_1* , volta ad accertarne gli effettivi redditi, il patrimonio effettivo e quello dissipato e l'effettivo tenore di vita dello stesso”.*

Per *CP_1*

“Voglia L'Ill.mo. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuire:

*- dispone l'affidamento del figlio minore *Persona_1* al Comune di Milano, con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti in punto salute e residenza abituale;*

- disporre il collocamento prevalente del figlio minore, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;

- accertare e dichiarare che la signora **Parte_1** ha tenuto un comportamento ostacolante gli incontri padre figlio e più in generale ogni rapporto tra il padre e **Per_1** poiché non si è adoperata fattivamente per ristabilire il rapporto tra il figlio ed il padre, ed anzi ha ostacolato il funzionamento dell'affidamento condiviso, con atteggiamenti sminuenti e denigratori, che mirano alla cancellazione della figura paterna, così arrecando grave ed irreparabile pregiudizio al minore e per l'effetto, si chiede l'applicazione nei confronti della signora **Parte_1** dell'ammonimento e che la stessa sia condannata al pagamento del risarcimento del danno nei confronti del figlio **Per_1** e del padre Ing. **CP_1** nella misura che il Tribunale riterrà equa e di giustizia, oltre al pagamento di una sanzione pecuniaria, nella misura ritenuta corretta dal Tribunale, in favore della **Controparte_3**

- adottare ogni provvedimento che il Tribunale riterrà opportuno e necessario alla tutela.

- confermare l'incarico ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario di proseguire nell'attività di monitoraggio sul nucleo familiare in oggetto, sulla situazione psicofisica del minore e dei genitori, sulla qualità delle relazioni all'interno del nucleo familiare medesimo, con attivazione di tutti gli interventi di supporto ritenuti necessari o anche solo opportuni nell'interesse del minore e delle parti;

- dispone che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario - anche in collaborazione con i servizi specialisti dell'ASST territorialmente competenti - provvedano a monitorare periodicamente le condizioni di salute psicofisica delle parti ed a verificare l'osservanza delle terapie anche farmacologiche eventualmente prescritte, con prosecuzione di tutti gli interventi di supporto alla genitorialità e di sostegno psicologico e/o psicoterapico in favore delle parti ritenuti necessari o anche solo opportuni; - dispone che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario, anche in collaborazione con i servizi specialisti dell'ASST territorialmente competenti, attivino e/o proseguano in tutti gli interventi di sostegno psicologico e/o psicoterapico in favore del minore ritenuti necessari o anche solo opportuni, oltre che interventi di ADM presso entrambi i genitori;

- dispone che le frequentazioni del padre con il figlio **Per_1** avvengano con le seguenti modalità: a week end alternati, dal venerdì all'uscita dalla scuola, al lunedì mattina fino all'ingresso a scuola, nonché il martedì, dall'uscita dalla scuola, al mercoledì mattina all'ingresso a scuola; quanto alle vacanze, nel periodo estivo (giugno/luglio/agosto/settembre), il figlio trascorrerà almeno 4 settimane anche non consecutive, di cui 15 giorni continuativi, di vacanza con ciascuno dei genitori; nel periodo natalizio, il figlio trascorrerà ad anni alterni con l'uno dei genitori la settimana decorrente dal 25 dicembre, e con l'altro quella successiva, trascorrendo il 24 dicembre presso il genitore non collocatario nella settimana di Natale; infine, **Per_1** trascorrerà ad anni alterni le vacanze di Pasqua e le vacanze di Carnevale con ciascun genitore;

- dichiarare che le figlie **CP-** e **Per_3**, maggiorenni, godono di redditi propri sufficienti a renderle autonome e disporre che nessun assegno di mantenimento, né alcuna contribuzione alle spese extra, il padre debba versare in loro favore, o in subordine, ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie nella misura di € 100,00 per ciascuna senza alcuna contribuzione per le spese straordinarie, o in estremo subordine, confermare l'ordinanza del 20.07.2023 e disporre il contributo paterno al mantenimento delle figlie in € 200,00 per ciascuna;

- porre a carico del padre, come da ordinanza del 20.07.2023, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio **Per_1** mediante il versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, della somma mensile di € 500,00, comprensivo del contributo per il canone di locazione, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione agosto 2025), oltre, solo per il figlio **Per_1** al 50% delle spese scolastiche (rette, tasse, libri, mensa), spese mediche e dentistiche non coperte dal SSN e delle spese sportive, previamente concordate (fatta eccezione per spese scolastiche obbligatorie relative alla scuola pubblica e per le spese mediche urgenti e/o prescritte dal medico curante del figlio o dallo specialista

senza necessità di preventivo accordo, in ordine alle quali il rimborso sarà dovuto anche in assenza di preventivo accordo tra i genitori) ed adeguatamente documentate.

Si chiede il rigetto della domanda di parte ricorrente di aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli;

- dichiarare inammissibile la domanda di condanna dell'Ing. CP_1 al pagamento della somma di € 650,00 a titolo di spese straordinarie dal mese di febbraio 2020 al mese di dicembre 2020.

- Si, insiste, nella richiesta istruttoria a che il Tribunale disponga indagini di Polizia Tributaria al fine di accertare l'effettivo reddito della signora Parte_1 anche avuto riguardo all'ammissione al Gratuito Patrocinio.

Con vittoria di spese e compensi, oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.

Per CP_2 (CURATORE SPECIALE DEL MINORE)

“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando:

1. disporre l'affido del minore Persona_1, nato il 7 ottobre 2010, al Comune di Milano in ordine alle scelte fondamentali relative alle questioni educative, sanitarie, di istruzione, di residenza abituale, oltre che relative ai tempi e alle modalità di frequentazione del minore con il genitore non collocatario prevalente, nonché alle pratiche amministrative comprese quelle inerenti il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il minore, per il periodo di due anni, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale rispetto alle suddette questioni, decisioni che saranno assunte dall'Ente, sentiti i genitori (almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori);

2. confermare il collocamento prevalente di Per_1 presso e con la madre, con fissazione della residenza anagrafica dello stesso a Milano, in via Brioschi n.91;

3. incaricare l'Ente Affidatario, per il tramite dei Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di: * verificare la continuativa prosecuzione dei percorsi a favore dei genitori e del minore, in particolare il percorso di supporto alla genitorialità presso Giunco e il percorso con la dott.ssa Per_4 del Consultorio familiare di via Boifava a favore di Per_1 (anche mediante l'ausilio dell'ADM per l'accompagnamento del minore); * sussistendone le condizioni, valutato l'andamento dei percorsi di supporto al minore e ai genitori, valutato lo stato di benessere e di serenità emotiva di Per_1 con riferimento alla possibilità di riavviare una relazione con il padre, regolamentare la frequentazione di Per_1 con il padre, con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario del minore; * favorire il lavoro di rete tra Servizio Sociale, l'equipe Giunco e la dott.ssa Per_4 del Consultorio Familiare in modo da continuare a svolgere uno stretto monitoraggio e creare via via la migliore e più adeguata progettualità per il minore; * assicurare con urgenza la valutazione e garantire il mantenimento della presa in carico di Per_1 presso la competente UONPIA; * garantire la continuativa prosecuzione dell'intervento di ADM nel contesto materno e anche nel contesto paterno, ove fosse riavviata la frequentazione paterna; * avviare ogni ulteriore supporto ritenuto necessario o anche solo opportuno a favore di Per_1

4. disporre che l'Ente Affidatario per il tramite dei Servizi Sociali svolga un'attenta e stretta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, trasmettendo al Giudice Tutelare relazioni periodiche (trimestrali) di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati, sulla ripresa o meno dei rapporti tra il minore e il padre, sulle modalità di esercizio della funzione genitoriale da parte di

ciascun genitore, e, in ogni caso, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni situazioni di pregiudizio per il minore medesimo che rendano necessaria l'assunzione di diversi provvedimenti nel superiore interesse del medesimo;

5. invitare entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse del minore e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita del medesimo, alle statuizioni del Tribunale e di prestare la massima ed autentica collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e dei Servizi Specialistici, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguenti situazioni di pregiudizio per il minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale di entrambi o di uno solo;

6. disporre l'invio della sentenza che verrà emessa dal Tribunale a definizione del presente giudizio all'Ufficio del Giudice Tutelare competente per la vigilanza ex art.337 cod.civ.;

7. confermare, quanto alle vacanze (seppur al momento soltanto materne con il minore, stante l'interruzione delle frequentazioni di Per_1 con il padre), che il minore trascorrerà nel periodo estivo (luglio/agosto), 15 (quindici) giorni continuativi di vacanza con ciascuno dei genitori sia nel mese di luglio sia nel mese di agosto con alternanza di anno in anno (prime due settimane di luglio e prime due settimane di agosto con un genitore, ultime due settimane di luglio e ultime due settimane di agosto con l'altro genitore, ad anni alterni); nel periodo natalizio, ad anni alterni con l'uno dei genitori la settimana decorrente dal 25 dicembre, e con l'altro quella successiva, trascorrendo il 24 dicembre presso il genitore non collocatario nella settimana di Natale; infine, ad anni alterni le vacanze di Pasqua e le vacanze di Carnevale (per tutto il periodo di sospensione scolastica) con ciascun genitore;

8. disporre che Per_1 possa trascorrere i periodi di vacanza di cui al punto 7 di spettanza materna in Francia presso i familiari materni ivi residenti;

9. confermare gli oneri economici a titolo di contributo al mantenimento di Per_1 posti a carico del padre come da provvedimento in data 20 luglio 2023 con cui il Giudice Istruttore ha così statuito "ridetermina in euro 900,00 (500,00 per Per_1 e 200,00 per ciascuna delle figlie maggiori) l'assegno posto a carico del padre per il mantenimento indiretto dei figli, somma che include il contributo abitativo per i figli medesimi. Somma da versare in via anticipata alla signora Pt_1 il giorno 5 di ogni mese. Somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT con decorrenza dalla mensilità di agosto 2023";

10. disporre che l'Assegno Unico Universale venga corrisposto e percepito integralmente dalla madre;

11. confermare che i genitori suddividano nella misura del 50% ciascuno le spese per il figlio minore come da Linee Guida del Tribunale di Milano che di seguito si riportano: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale; - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici; - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al

programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico; - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria; - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli; Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.

Con riserva di domandare con successiva separata istanza la liquidazione delle spese della Curatela a favore del minore ammesso in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato”.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 03/05/2021 *Parte_1* chiedeva al Tribunale adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con *CP_1* in Pontenure (PC) in data 30/08/2009 (atto trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 26, parte II, serie A anno 2009); chiedeva, altresì, di aumentare il contributo paterno al mantenimento dei figli *CP_2*, *Per_3* (nate entrambe il 06/11/2003) e *Per_1* (nato il 07/10/2010) ad euro 600,00 mensili, oltre al pagamento del canone di locazione relativo alla casa familiare pari ad euro 1.150,00 mensili e al 50% delle spese straordinarie, confermando nel resto le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 1190/2020 emessa da Tribunale di Milano in data 29/01/2020 e pubblicata in data 10/02/2020.

La ricorrente precisava che in sede di separazione il Tribunale di Milano – anche in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti – aveva previsto l'affidamento dei tre figli al Comune di Milano, con collocamento prevalente presso la madre, regolamentando le frequentazioni padre-figli, e disponendo l'assegnazione della casa familiare sita in via Col di Lana n. 4 alla madre, nonché un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro 300,00 mensili, oltre al pagamento del canone di locazione relativo alla casa familiare pari ad euro 1.150,00 mensili e al 50% delle spese straordinarie.

Con memoria difensiva depositata in data 20/10/2021, si costituiva in giudizio **CP_1** il quale aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva al Tribunale adito: - di confermare l'affido dei minori al Comune di Milano, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre; - di nominare un Curatore speciale a tutela dei minori; - di ampliare i tempi di frequentazione padre-figlio come indicato nella memoria difensiva; - di rideterminare il contributo paterno al mantenimento dei figli in euro 1.000,00 mensili (comprensivi del contributo per la locazione), oltre al 50% delle spese straordinarie per il solo **Per_1**

A sostegno delle domande formulate, il resistente precisava che **CP_2** e **Per_3** – allo stato prossime alla maggiore età – rifiutavano qualsiasi contatto con il padre, mentre il rapporto tra quest'ultimo e **Per_1** proseguiva positivamente, tanto che era stata aggiunta una giornata al fine settimana paterno rispetto al calendario della separazione; con riguardo alle questioni economiche, il Signor **CP_1** rappresentava l'importante patrimonio ereditato dalle figlie **CP_2** e **Per_3** a seguito della morte della loro madre naturale.

All'esito dell'udienza presidenziale del 08/11/2021, il Presidente f.f. confermava allo stato le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 1190/2020, incaricava l'Ente affidatario di depositare relazione di aggiornamento sul nucleo familiare e nominava se stesso giudice relatore per il prosieguo del giudizio.

All'udienza del 03/02/2022, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il Giudice istruttore – lette le note scritte depositate dalle parti e la relazione dei Servizi sociali di Milano del 18/01/2022 – assegnava alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. e incaricava l'Ente affidatario di curare l'avvio di un percorso di ascolto psicologico a favore di **Per_1** nonché di depositare relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo familiare.

All'udienza del 04/05/2022, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il Giudice istruttore rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti e – vista la richiesta e le doglianze del resistente – nominava l'avv. **CP_2** quale Curatrice speciale del minore **Per_1**

Con memoria depositata in data 30/06/2022, si costituiva la Curatrice speciale del minore, la quale chiedeva la conferma dei provvedimenti già in essere con riguardo alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche, rappresentando il permanere di una situazione familiare complessa ed evidenziando la necessità di avviare un percorso di sostegno alla genitorialità per le parti e di mantenere attivo uno spazio di ascolto per **Per_1**

All'udienza del 06/07/2022, le parti rappresentavano l'avvio imminente del percorso di sostegno alla genitorialità e chiedevano – nelle more dello svolgimento di tale percorso – l'emissione di sentenza parziale in punto di status.

Con sentenza non definitiva n. 6525/2022 emessa in data 07/07/2022 e pubblicata in data 21/07/2022, il Tribunale di Milano dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da *Parte_1* e *CP_1*

All'udienza del 21/12/2022, il Giudice istruttore – sentite le parti e letta la relazione dei Servizi sociali di Milano del 13/12/2022, che dava atto dell'interruzione dei rapporti padre-figlio – fissava udienza per l'audizione della dott.ssa *Tes_1* (psicologa di *Per_1* e della dott.ssa *Tes_2* (assistente sociale).

All'udienza del 18/01/2023, il Giudice istruttore provvedeva all'audizione della dott.ssa *Tes_1* e della dott.ssa *Tes_2* la quale proponeva alle parti di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso Il Giunco, percorso a cui le parti aderivano.

All'udienza del 30/03/2023, il Giudice istruttore – lette le relazioni dei Servizi sociali di Milano del 21/03/2023 e del 29/03/2023 – disponeva la prosecuzione degli interventi di supporto al nucleo familiare ed in particolare l'attuazione dell'intervento educativo raccomandato degli operatori, con le modalità ritenute opportune e concordate anche con la dott.ssa *Tes_1* nonché la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità presso Il Giunco.

All'udienza del 15/06/2023 – anche di trattazione del subprocedimento instaurato dal Signor *CP_1* – parte resistente insisteva per la riduzione del contributo paterno al mantenimento dei figli; la Curatrice speciale proponeva, con l'adesione delle parti, di promuovere una terapia padre-figlio; il Giudice istruttore rinviava la trattazione del procedimento principale e assegnava termine al Curatore speciale per pronunciarsi sulla richiesta economica del padre, riservandosi all'esito di provvedere.

Con ordinanza del 20/07/2023, il Giudice – definendo il subprocedimento – rideterminava il contributo paterno al mantenimento dei figli ad euro 900,00 (500,00 per *Per_1* e 200,00 per ciascuna figlia) a modifica dell'ordinanza presidenziale del 08/11/2021.

All'udienza del 04/10/2023, la Curatrice speciale rappresentava che i genitori stavano seguendo il percorso presso il Giunco, mentre non era stata avviata la terapia padre-figlio per mancanza di personale; il Giudice istruttore segnalava ai Servizi sociali l'urgenza dell'avvio di tale terapia e ribadiva la delega per lo svolgimento di un percorso di educativa domiciliare presso la madre;

All'udienza del 07/02/2024, la Curatrice speciale rappresentava l'individuazione di un educatore per la terapia padre-figlio, nonché il fatto che i genitori avevano condiviso la scelta scolastica per *Per_1* la resistente si dichiarava disponibile ad avviare incontri congiunti secondo le indicazioni del centro Il Giunco; il Giudice istruttore rinviava per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 12/06/2024, il Giudice istruttore autorizzava la madre a recarsi in Francia con il minore per le vacanze estive, nonché il padre a portare il figlio in Inghilterra per un matrimonio;

assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. e rimetteva all'esito la causa al Collegio per la decisione.

Il materiale probatorio

Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.

In particolare, si condividono le determinazioni del Giudice Istruttore, che con ordinanza del 04/05/2022 ha acquisito i documenti prodotti dalle parti e ha respinto i capitoli di prova testimoniale formulati dalle stesse in quanto irrilevanti al fine del decidere.

In punto di *status* si dà atto della sentenza non definitiva n. 6525/2022 emessa in data 07/07/2022 e pubblicata in data 21/07/2022, con la quale il Tribunale di Milano dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da *Parte_1* e *CP_1*

La responsabilità genitoriale

Si rileva che, al momento dell'instaurazione del presente giudizio, i Servizi sociali di Milano avevano osservato un complessivo miglioramento della situazione familiare rispetto al periodo della separazione, in quanto – pur rappresentando l'interruzione dei rapporti tra il padre e le figlie *CP_2* e *Per_3* – il nucleo familiare aveva raggiunto una maggiore stabilità, evidenziando in particolare con la relazione del 14/03/2022 un'apparente ritrovata capacità delle parti nel gestire congiuntamente la genitorialità ed il positivo andamento della relazione tra il padre e *Per_1*

Ciononostante, la situazione familiare è nuovamente peggiorata a partire dall'interruzione dei rapporti anche tra il padre e *Per_1* il quale si rifiutava di incontrare il genitore a seguito di un episodio avvenuto nell'estate 2022, in cui il minore aveva colto il padre nel compimento di atti sessuali; da quanto emerge dalla relazione dei Servizi sociali del 13/12/2022 e dalle dichiarazioni della dott.ssa *Tes_2* all'udienza del 18/01/2023, *Per_1* sarebbe rimasto profondamente turbato da tale accadimento e si sarebbe maggiormente chiuso rispetto alla figura paterna a fronte dell'insistenza del resistente nel cercare un confronto con il figlio sull'incidente avvenuto.

Da allora *Per_1* ha continuato ad assumere una posizione di rifiuto rispetto alla figura paterna, dichiarando di “non sentirsela” di incontrare il padre, nemmeno con l'ausilio di un educatore, e limitando i contatti con il genitore allo scambio di messaggi sporadici.

Sotto tale profilo si evidenzia come il minore non abbia mai argomentato le motivazioni per le quali si sia irrigidito su tale posizione di rifiuto e ancora ad oggi dopo diversi anni non voglia incontrare il padre, nonostante tale tema sia stato più volte affrontato anche nell'ambito del percorso di sostegno psicologico avviato a favore di *Per_1* svoltosi in un primo momento con la dott.ssa *Tes_1* e successivamente con la dott.ssa *Per_4*.

Sul punto entrambe le specialiste hanno evidenziato preoccupazione con riguardo alla chiusura dimostrata da *Per_1* nei confronti del padre e all'incapacità del minore di offrire una motivazione rispetto al fermo rifiuto espresso, in quanto condizione potenzialmente dannosa rispetto al suo sviluppo emotivo e cognitivo.

In particolare, all'udienza del 18/01/2023 la dott.ssa *Tes_1* ha dichiarato che *“dal mio punto di vista penso che non sia sano per Per_1 pensare di interrompere i rapporti con il papà e questo l'ho detto subito. Io ho spiegato che un evento sicuramente grave può essere riparato capendo che all'interno di una cornice di affetti Per_1 può recuperare il rapporto, se questo non accadrà io penso che quando in futuro Per_1 si troverà ad affrontare altri eventi traumatici la sua reazione sarà di nuovo quella di ritenere la situazione irrimediabile”*.

Inoltre, nell'ultima relazione pervenuta in data 28/05/2024, la dott.ssa *Per_4* – nel tentativo di approfondire le motivazioni riguardanti il rifiuto di *Per_1* verso il padre – ha osservato come *Per_1* non abbia accesso alla dimensione più personale e introspettiva e presenti una marcata difficoltà ad identificare e descrivere le emozioni, da cui consegue un deficit della funzione riflessiva e una difficoltà di regolazione emotiva ed affettiva; la specialista ha precisato, inoltre, che *“la scrivente non trova espressione migliore del blocco affettivo per indicare il momento di stallo emotivo almeno verso il genitore, dovuto verosimilmente al contrasto tra diverse emozioni esperite, leggendo in Per_1 un desiderio/aspettativa del padre nella dichiarazione che "prima o poi" dovrà incontrarlo perché è suo padre e ipotizzando un conflitto di lealtà in seno alla famiglia (sarebbe l'unico a farlo)”*.

Rispetto a tale questione si evidenzia come la madre abbia assunto una posizione di distacco, ritenendo che le problematiche nel rapporto padre-figlio non la riguardino ed attribuendo comunque la responsabilità di tale situazione unicamente al padre, che continua a considerare come una minaccia per il benessere del figlio, ritenendo che non abbia superato i problemi legati al diagnosticato disturbo bipolare, circostanze che inevitabilmente incidono nella capacità materna di garantire al figlio l'accesso all'altro genitore.

Sulla base di tale posizione la ricorrente ha infatti delegato interamente al figlio la gestione del rapporto con il padre ed in particolare la scelta di incontrarlo o meno, sebbene sia stato più volte sottolineato dagli operatori la necessità di un supporto attivo da parte del contesto familiare in cui *Per_1* vive al fine di recuperare il suo rapporto con la figura paterna.

Invero, la dott.ssa *Per_4* ha evidenziato come *“il protrarsi del distacco tra padre e figlio, oltre ad essere fisico e materiale è anche storico-narrativo (del padre non si parla in casa, come fosse avulso dalla memoria storica familiare). Ciò mantiene e amplifica il progressivo disinvestimento di Per_1 verso il genitore, il quale sembrerebbe aver perso di significato, di funzione, di valore, quasi di esistenza (come avvenuto per le figlie)”* (cfr. relazione del 20/12/2023).

A ciò si aggiunge che la Signora **Pt_1** ha dimostrato scarsa disponibilità e scetticismo rispetto agli interventi di sostegno avviati, manifestando dubbi anche rispetto all'utilità del percorso di supporto psicologico per **Per_1** vincolando peraltro la sua presenza agli incontri del figlio con la terapeuta con l'effetto di rendere difficoltosa la realizzazione degli interventi secondo i tempi ritenuti opportuni (cfr. relazione del 29/05/2024).

Tale ruolo passivo assunto dalla madre nel non cercare quantomeno di stimolare in **Per_1** il pensiero del padre denota una scarsa consapevolezza rispetto al rischio evolutivo correlato al mancato superamento di queste difficoltà relazionali con il papà, nonostante ciò sia stato più volte prospettato dalle specialiste che hanno seguito **Per_1**.

Quanto alla figura paterna, il Signor **CP_1** si è sempre dimostrato disponibile ad aderire ai percorsi di sostegno suggeriti, seriamente determinato a recuperare almeno il rapporto con il figlio **Per_1**. In particolare, il resistente continua a svolgere regolarmente il proprio percorso di sostegno psichiatrico con il dott. **Per_5** del CPS di via Procaccini, nonché il percorso di terapia padre-figlio con la dott.ssa **Per_4**.

Tuttavia, ad oggi si rileva che la relazione tra **Per_1** e il genitore si limita allo scambio di pochi messaggi e all'invio da parte del padre di un libro al mese: da ultimo, il padre avrebbe iniziato – su consiglio della dott.ssa **Per_4** – a inviare a **Per_1** dei fumetti, che sarebbero stati molto graditi dal minore, pur non determinando ad oggi una sufficiente apertura di **Per_1** verso la possibilità di incontrare il padre.

Per tale ragione, il resistente ha da ultimo manifestato grande frustrazione rispetto all'assenza di effettivi progressi nel rapporto padre-figlio, sfiduciato rispetto all'operato dei Servizi sociali di Milano e della Curatrice speciale, che non sarebbero risultati in grado di arginare i comportamenti ostacolanti della madre, a cui attribuisce ogni colpa rispetto al rifiuto di **Per_1** ad incontrarlo.

Tuttavia – pur sussistendo importanti criticità materne come sopra evidenziate – anche la figura paterna non appare esente da responsabilità nella determinazione dell'attuale situazione con il figlio: invero, l'episodio della masturbazione, pur trattandosi di un incidente, ha rappresentato un trauma per **Per_1** già scosso dai precedenti episodi di litigi tra il padre e le sorelle, e il successivo comportamento di insistenza del padre nel cercare un confronto con il figlio sull'accaduto ha ulteriormente irrigidito il minore rispetto alla figura paterna. Inoltre, il sentimento di frustrazione del resistente nel sentirsi escluso delle decisioni che riguardano il figlio e di essere coinvolto solo con riguardo agli aspetti economici ha comportato agiti di “ripicca” nei confronti della madre e del figlio, ad esempio subordinando l'accoglimento di richieste economiche ad una domanda diretta di **Per_1** ed ostacolando le vacanze e l'iscrizione ad attività sportive del minore (cfr. relazioni del 26/09/2024, del 29/03/2023), atteggiamento che risulta evidentemente controproducente rispetto al tentativo di ripristinare la relazione padre-figlio, contribuendo al contrario a consolidare nel figlio un'idea del padre come “insistente”.

È stato, inoltre, segnalato che, a causa del distacco prolungato dal figlio, il resistente ha manifestato difficoltà paterna nel “aggiornare l’immagine del figlio” e dunque nel comprendere le esigenze e gli interessi attuali di Per_1 negando in un primo momento le fragilità accertate del minore (lieve disgrafia e discalculia, cfr. relazione del 20/12/2023).

Rispetto a tali comportamenti – segnalati in diverse occasioni al resistente dagli operatori dei Servizi sociali – il resistente ha dimostrato scarsa capacità di autocritica, limitandosi a stigmatizzare i comportamenti materni e a pretendere un intervento “punitivo” dei Servizi sociali nei confronti della madre.

Inoltre, al di là delle criticità individuali di ciascun genitore, devono essere considerate le dinamiche disfunzionali che caratterizzano la coppia genitoriale nel suo insieme: invero, la relazione genitoriale è connotata da un’alta conflittualità che si esplica in particolar modo rispetto alle questioni economiche ma anche alla gestione delle problematiche relative al rapporto padre-figli, conflittualità che non risulta essersi contenuta nonostante gli interventi di sostegno svolti e che ha compromesso in particolare l’andamento del percorso congiunto di sostegno alla genitorialità, incidendo inevitabilmente sul benessere del figlio e nell’andamento del suo rapporto con il padre.

Ad oggi, infatti, entrambi i genitori difettano di piena consapevolezza con riguardo al proprio contributo nel determinare l’attuale situazione familiare e le difficoltà di Per_1 consapevolezza che invece risulta indispensabile anche al fine di garantire l’efficacia degli interventi di sostegno attuati dai Servizi sociali, che – in assenza di un impegno attivo e di autocritica da parte dei genitori – non riusciranno ad essere risolutivi rispetto alle problematiche del nucleo familiare.

Ciò posto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, risulta rispondente all’interesse di Per_1 confermare il suo affidamento al Comune di Milano, con limitazione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c., per anni due, posto che l’alta conflittualità tra le parti e le criticità individuali di ciascun genitore come sopra ampiamente descritte non consentono di ipotizzare allo stato una gestione condivisa della genitorialità ma nemmeno la concentrazione della responsabilità in capo ad un solo genitore, risultando necessario mantenere la presenza dell’Ente nella gestione delle questioni relative al minore a tutela dello stesso.

Il Collegio ritiene altresì di confermare il collocamento prevalente del minore presso la madre, come richiesto da tutte le parti e considerato che la madre risulta allo stato il genitore di riferimento del minore, tenuto conto che comunque l’attuale interruzione del rapporto padre-figlio non consente di valutare soluzioni alternative.

Si ritiene, inoltre, opportuno incaricare l’Ente affidatario di curare la prosecuzione di tutti gli interventi avviati a sostegno del nucleo familiare e segnatamente dell’intervento di educativa domiciliare (attualmente svolto presso la sola abitazione materna), del percorso di sostegno alla genitorialità a favore delle parti presso Il Giunco e della terapia padre-figlio con la dott.ssa Per_4 ,

nonché dello spazio di ascolto individuale di *Per_1* con la medesima professionista, invitando le parti ad aderire attivamente a tali percorsi al fine di superare le criticità che attualmente caratterizzano il quadro familiare.

Quanto al rapporto padre-figlio, considerata la prolungata interruzione delle frequentazioni, il Collegio ritiene di confermare la delega all'Ente affidatario di valutare la possibilità di ripristinare la relazione tra il padre e *Per_1* predisponendo incontri secondo le modalità e i tempi ritenuti più opportuni in considerazione dell'andamento della terapia padre-figlio e delle esigenze e i bisogni manifestati dal minore.

Si ritiene, infine, necessario incaricare i Servizi sociali di Milano di proseguire l'attività di monitoraggio e vigilanza del nucleo familiare, verificando l'andamento dei percorsi di sostegno avviati ed in particolare del percorso di supporto a favore di *Per_1* avviando ogni intervento ritenuto utile nell'interesse del minore e segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali situazioni di pregiudizio per *Per_1*

Si ritiene altresì necessario – data la complessità e la delicatezza della situazione complessiva del nucleo familiare e del minore *Per_1* e considerata la necessità di assicurare l'attuazione degli interventi disposti – trasmettere il fascicolo del presente procedimento al Giudice tutelate per lo svolgimento della vigilanza ex art. 337 c.c. sull'attuazione e sul rispetto delle statuizioni della presente sentenza e sull'evolversi della situazione del nucleo familiare.

In ordine alla domanda del ricorrente ex art. 709ter c.p.c.:

Si rileva che il Signor *CP_1* ha formulato domanda di ammonimento e risarcimento del danno patito dallo stesso e dal figlio a fronte delle condotte ostacolanti poste in essere dalla madre rispetto al rapporto padre-figlio, ritenute determinanti rispetto al perdurare dell'interruzione degli incontri tra il padre e *Per_1* a partire dall'estate 2022.

Si premette, in punto di diritto, che il presupposto di applicazione delle misure sanzionatorie ex art. 709ter c.p.c. consiste nel verificarsi di gravi inadempienze o violazioni da parte dei genitori delle regole che attengono all'esercizio della responsabilità genitoriale; deve trattarsi, quindi, di condotte poste in essere da un genitore lesive delle regole concordate dalle parti o disposte dal Giudice sulle modalità di esercizio della genitorialità, che comportano una lesione del diritto del minore a mantenere un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, indispensabile per il suo sano percorso di crescita.

Ciò posto, richiamando le considerazioni già esposte con riguardo alla responsabilità genitoriale, la decisione di *Per_1* di interrompere la relazione con il padre non appare essere stata causata esclusivamente dalla condotta materna – seppur non priva di criticità come sopra già esposto – ma si inserisce nell'ambito di un'articolata situazione familiare disfunzionale ben radicata negli anni,

che entrambi i genitori hanno contribuito ad alimentare, seppur con modalità diverse, e che ha inevitabilmente comportato ripercussioni sulla serenità e stabilità emotiva di *Per_1*

Di conseguenza, considerata la responsabilità concorrente del Signor *CP_1* rispetto alle odierne difficoltà di *Per_1* il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per l'adozione delle misure richieste dal resistente ex art. 709ter c.p.c. nei confronti della madre e, pertanto, la relativa domanda deve essere rigettata.

Le questioni economiche

Con riguardo al mantenimento dei figli, si ritiene equo rideterminare l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento di *CP_2*, *Per_3* e *Per_1* nella misura di complessivi euro 700,00 mensili (di cui euro 500,00 per *Per_1* ed euro 100,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo del Tribunale di Milano.

Quanto alla situazione economica dei coniugi, si rileva che la ricorrente svolge attività di conversatrice di francese presso la scuola Europea di Milano e nel periodo della separazione (febbraio 2020) ha percepito un reddito complessivo di euro 10.622,00, reddito progressivamente aumentato negli anni di imposta successivi: nel 2020 la Signora *Pt_1* ha infatti percepito un reddito complessivo pari ad euro 13.382,00 e nel 2021 pari ad euro 18.421,00 (cfr. 730/2020, 2021 e 2022).

Rispetto alla situazione abitativa si rileva che sino al 2023 la ricorrente abitava unitamente ai figli nell'immobile di Milano, viale Col di Lana, con canone di locazione sostenuto interamente dal marito; a seguito della riduzione del contributo paterno al mantenimento dei figli, la Signora *Pt_1* ha deciso di rilasciare tale abitazione e in data 05/12/2023 ha acquistato – unitamente alle figlie maggiorenni, ciascuna per la quota di 1/3 – l'immobile di Milano, via Brioschi n. 94 per il prezzo di euro 390.000,00 (cfr. doc. 35), allegando di aver utilizzato una cospicua parte dell'eredità ricevuta dalle figlie a seguito della morte della loro madre naturale (euro 240.000,00 su euro 300.000,00).

Quanto al resistente, si rileva che nel periodo della separazione il Signor *CP_1* svolgeva attività di ingegnere per *Controparte_4* di Milano, per la quale aveva percepito un reddito complessivo pari ad euro 26.486,00 (euro 1.663,00 al netto Irpef e contributi previdenziali) nell'anno di imposta 2019; tali redditi da lavoro risultavano integrati da quanto percepito dalla locazione dell'immobile di Cinisello, in via Monte Ortigara – di esclusiva proprietà del resistente – pari ad euro 5.019,00 (330,00 euro mensili al netto della cedolare secca, cfr. PF 2020).

Il resistente, inoltre, abitava in un immobile – sito in Milano, via Mora – concesso allo stesso in comodato d'uso gratuito dalla propria madre, dalla quale inoltre riceveva importanti elargizioni economiche (cfr. doc. 48).

A fronte di tale condizione economiche, in sede di separazione il Signor *CP_1* si era impegnato a corrispondere per il mantenimento dei tre figli la somma mensile di euro 300,00, oltre al pagamento

del canone di locazione gravante sulla casa familiare pari ad euro 1.150,00 mensili e al 50% delle spese straordinarie.

Con riguardo al periodo successivo agli accordi separativi, i redditi percepiti dal resistente sono rimasti sostanzialmente invariati, avendo lo stesso percepito nell'anno di imposta 2020 un reddito complessivo di euro 26.798,00 (euro 1.981,00 al netto Irpef e contributi previdenziali), oltre ad euro 9.219,00 dalla locazione (600,00 euro mensili al netto della cedolare secca, cfr. PF 2021); nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo di euro 23.419,00 (euro 1.663,00 al netto Irpef e contributi previdenziali), oltre ad euro 11.582,00 dalla locazione (720,00 euro mensili al netto della cedolare secca).

Tuttavia, nell'aprile 2023 il Signor **CP_1** ha dovuto lasciare l'immobile di Milano, via Mora, a fronte della volontà della propria madre di vendere tale immobile (cfr. doc. 46) e, pertanto, si era trasferito in una stanza condotta in locazione per euro 500,00 mensili circa (cfr. doc. 47), circostanza per la quale, con provvedimento del 20/07/2023, veniva ridotto il contributo paterno al mantenimento dei figli a complessivi euro 900,00 mensili (500,00 per **Per_1** e 200,00 per ciascun figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.

Con riguardo alla situazione attuale, il resistente ha dichiarato di essersi trasferito nell'ex casa familiare di Via Col di Lana unitamente alla propria madre, sostenendo verosimilmente il medesimo canone considerato nell'ambito del mantenimento dei figli. Sul punto il resistente ha dichiarato che la propria madre sosterebbe la maggior parte delle spese abitative, contribuendo lo stesso solo con l'equivalente di quanto versava per la locazione della stanza.

Ciò posto, con riguardo in primo luogo al mantenimento di **Per_1** si rileva il sostanziale accordo tra le parti nel determinare il contributo paterno in euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, contributo che appare equo e congruo considerati i maggiori redditi paterni e tenuto conto che allo stato il padre non sostiene alcuna spesa di mantenimento diretto di **Per_1** a causa dell'attuale interruzione delle frequentazioni **Persona_6**.

Risulta, invece, oggetto di controversia tra le parti il contributo paterno al mantenimento delle figlie maggiorenni **CP_2** e **Per_3** le ragazze – oggi ventunenni – sono studentesse universitarie e vivono insieme alla madre e al fratello.

Rispetto alla loro situazione patrimoniale, si rileva che, a seguito della morte della loro madre naturale, le ragazze hanno ereditato un immobile sito in Milano, via Sarpi, che è stato venduto nel 2017 e con il cui ricavato sono stati acquistati titoli di stato presso Unicredit per euro 300.000,00 (cfr. doc. 10).

CP_2 e **Per_3** sono inoltre proprietarie di un immobile sito in Cinisello, via Friuli, che risulta condotto in locazione, con un canone mensile di euro 430,00 (cfr. doc. 13 del resistente), nonché comproprietarie unitamente alla madre dell'immobile ove attualmente vivono con la stessa e il fratello, ciascuna per la quota di 1/3 (cfr. doc. 35), per l'acquisto della quale le ragazze hanno utilizzato euro 240.000,00 rispetto ai titoli del valore di euro 300.000,00.

Ciò considerato, il Collegio ritiene che **CP_2** e **Per_3** non possano ad oggi essere ancora considerate economicamente autosufficiente, posto che le ragazze vivono insieme alla madre, non

hanno ancora terminato il percorso di studi universitario e non risultano in alcun modo avviate nel mondo del lavoro, considerato che, pur ormai maggiorenni, si trovano in un momento della vita per cui risulta ancora indispensabile un sostegno economico da parte dei genitori, senza che le stesse siano tenute a consumare interamente il patrimonio ereditato dalla madre naturale per sostenere gli importanti oneri universitari.

Ciononostante, non si può non considerare che *CP_2* e *Per_3* godano di un rispettabile patrimonio, circostanza che deve necessariamente rilevare in punto di *quantum* del contributo paterno al mantenimento delle stesse, che risulta equo e congruo come sopra determinato, alla luce della valutazione comparata della situazione economico-patrimoniale delle parti come sopra già descritta e dell'assenza di spese di mantenimento diretto delle figlie sostenute dal padre.

Infine, l'Assegno unico universale verrà percepito interamente dalla madre, in quanto genitore presso il quale i tre figli abitano.

Le spese di lite

Il Collegio ritiene che le spese di lite – anche relative al subprocedimento – debbano essere interamente compensate tra le parti, considerata la natura necessaria del giudizio sotto il profilo dello *status*, il sostanziale accordo tra le parti con riguardo al collocamento del minore, all'adesione agli interventi di sostegno e al mantenimento di *Per_1* la soccombenza reciproca con riguardo al mantenimento delle figlie maggiorenni, nonché la soccombenza della ricorrente rispetto alla domanda di affidamento esclusivo di *Per_1* a fronte della soccombenza del resistente rispetto alla domanda *ex art. 709ter c.p.c.*

Entrambi i genitori devono, infine, esser condannati a rifondere allo Stato nella misura del 50% ciascuno la somma che verrà liquidata a titolo di compenso con separato decreto all'avv. *CP_2* [...], Curatore speciale del minore *Per_1* (ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2022/2537 emessa dal Consiglio degli Avvocati di Milano in data 12/05/2022).

P.Q.M.

Dato atto della sentenza non definitiva n. 6525/2022 emessa in data 07/07/2022 e pubblicata in data 21/07/2022 di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da *Parte_1* e *CP_1* il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:

1. **DISPONE** ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento del figlio minore *Per_1* (nato il 07/10/2010) al Comune di Milano per un periodo di anni due, alla scadenza dei quali l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
2. **LIMITA** la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il

figlio minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore;

3. **DISPONE** il collocamento prevalente del minore *Per_1* presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
4. **DISPONE** che il genitore collocatario prevalente, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta:

salute

- a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
- b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
- c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;

istruzione ed educazione

- a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
- b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
- c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
- d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
- e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
- f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
- g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);

pratiche amministrative

- a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;

5. **DISPONE** che, in caso di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, sentiti i genitori e il minore, assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
6. **DISPONE** che l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentito il minore, convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria:

salute

- a. vaccinazioni facoltative;
- b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;

istruzione ed educazione

- a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;

- b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;*
- c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;*

pratiche amministrative

- a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;*

residenza abituale

- a. trasferimenti in altro Comune o all'estero;*

7. **DISPONE** che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
8. **DISPONE** che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
9. **INCARICA** l'Ente affidatario di valutare la possibilità di ripristinare la relazione tra il padre e *Per_1* predisponendo incontri secondo le modalità e i tempi ritenuti più opportuni in considerazione dell'andamento della terapia padre-figlio e delle esigenze e i bisogni manifestati dal minore.
10. **INCARICA** l'Ente affidatario di curare la prosecuzione di tutti gli interventi avviati a sostegno del nucleo familiare e segnatamente dell'intervento di educativa domiciliare (attualmente svolto presso la sola abitazione materna), del percorso di sostegno alla genitorialità a favore delle parti presso Il Giunco e della terapia padre-figlio con la dott.ssa *Per_4* , nonché dello spazio di ascolto individuale di *Per_1* con la medesima professionista, avviando ogni ulteriore intervento ritenuto utile al benessere del minore.
11. **INCARICA** i Servizi sociali di Milano di proseguire l'attività di monitoraggio e vigilanza del nucleo familiare, verificando l'andamento dei percorsi di sostegno avviati ed in particolare del percorso di supporto a favore di *Per_1* avviando ogni intervento ritenuto utile nell'interesse del minore e segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali situazioni di pregiudizio per *Per_1*
12. **INCARICA** l'Ente Affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, trasmettendo a questo al Giudice Tutelare relazioni trimestrali di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati, sui rapporti mantenuti dal minore con ciascun genitore e sull'attuazione del progetto elaborato a sostegno del nucleo familiare e del minore medesimo, segnalando immediatamente, in ogni caso, all'AG competente situazioni di grave pregiudizio per il minore;
13. **DISPONE** la trasmissione del fascicolo del presente procedimento al Giudice tutelate per lo svolgimento della vigilanza ex art. 337 c.c. sull'attuazione e sul rispetto delle statuizioni della presente sentenza e sull'evolversi della situazione del nucleo familiare.
14. **INVITA** entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse del figlio minore e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita del medesimo, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di

conseguente situazioni di pregiudizio per il minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale.

15. **RIGETTA** le domande ex art. 709ter c.p.c. avanzate dal resistente;

16. **PONE** a carico di *CP_1* l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di euro 700,00 mensili (euro 500,00 per *Per_1* e euro 100,00 per ciascuna figlia), somma da versarsi alla madre *Parte_1* entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza del mese di dicembre 2024 e con rivalutazione annuale Istat.

17. **PONE** a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:

- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.

- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.

18. **DISPONE** che l'Assegno unico universale sia percepito interamente dalla madre *Parte_1*

[...] ;

19. **COMPENSA** le spese di lite;

20. **CONDANNA** entrambe le parti a rifondere allo Stato, nella misura del 50% ciascuno, la somma che verrà liquidata a titolo di compenso con separato decreto all'avv. *CP_2* , Curatore speciale del minore *Per_1* (ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2022/2537 emessa dal Consiglio degli Avvocati di Milano in data 12/05/2022)

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23/10/2024.

Manda la Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti e al *[...]* *CP_5* affidatario, nonché per la trasmissione del fascicolo del presente procedimento al Giudice tutelare per la vigilanza ex art. 337 c.c.

Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe Gennari

Il Presidente
Dott.ssa Susanna Terni